



PUTUSAN

Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Arifin Bin Sawi (alm)
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kapten Dulasim 05 No. 27 RT. 002, RW. 010, Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur atau Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Sawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 4 Juli 2026

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Sawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Sawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Sawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 4 September 2026

Terdakwa Zaenal Arifin Bin Sawi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2026 sampai dengan tanggal 3 November 2026

Terdakwa menghadap dengan didampingi advokatnya bernama Drs. VICTOR ASIAN SINAGA SH berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 13 Agustus 2026 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Agustus 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 6 Agustus 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,922$ gram;
2. 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA;
3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, warna Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 2 (dua) bendel plastik klip bekas;
6. 2 (dua) buah skrop dari sedotan;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. 1 (satu) kotak plastik cotton buds

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana, sehingga agar status dari barang bukti di atas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2026 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Advokat Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin SAWI (alm), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2026, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2026, bertempat di dalam lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA. Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2026 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic amplop kertas berlabel dan berlak segel dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 05273/NNF/2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin SAWI (alm) dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang Bukti:
=16328/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,922 gram;

Adalah positif Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin SAWI (alm), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 226, sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2026, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2026, bertempat di dalam lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 226, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2026 pada pokoknya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic amplop kertas berlabel dan berlak segel dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB: 05273/NNF/2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin SAWI (alm) dengan kesimpulan:

- Barang Bukti:

=16328/2025/NNF-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,922 gram;

Adalah positif Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM)
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA. Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

- Bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. ELDA PUTRA MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM)

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA. Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA. Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 226, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,922 gram;
2. 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA;
3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, warna Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460;
4. 1 (satu) bendel plastik klip;
5. 2 (dua) bendel plastik klip bekas;
6. 2 (dua) buah skrop dari sedotan;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
8. 1 (satu) kotak plastik cotton buds

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawab-kan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa Bermula pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan what'sapp messenger kepada Sdr. ECHA (DPO) dengan nomor 082297069996 dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. ECHA menerima pesanan tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening GOPAY milik Sdr. ECHA. Selanjutnya Sdr. ECHA meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu menggunakan aplikasi Go Send. Selanjutnya Terdakwa memesan Go Send untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu dari tempat Sdr. ECHA yang beralamat di Jln. Granting Baru 4 No. 29, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menuju tempat terdakwa yang beralamat di Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekitar pukul 21.00 WIB, barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut tiba di lobby Apartemen Purimas dan langsung Terdakwa ambil. Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan terlebih dahulu sebelum Terdakwa jual dengan maksud untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan secara gratis;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, setelah Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu di lobby Apartemen Purimas yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 44, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, didatangi oleh Saksi HARI SANTOSO dan Saksi ELDA PUTRA MAULANA yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,922 gram, 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA, 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, wama Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) bendel plastik klip bekas, 2 (dua) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik cotton buds dalam kepemilikan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. LAB:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05273/NNF/2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. atas nama Terdakwa ZAENAL ARIFIN bin SAWI (alm) dengan kesimpulan: Barang Bukti: 16328/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,922 gram; Adalah positif Narkotika dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dakwaaan alernatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,922$ gram;
- 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, warna Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 2 (dua) bendel plastik klip bekas;
- 2 (dua) buah skrop dari sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) kotak plastik cotton buds

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan penyalahgunaan narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatan Tindak Pidana;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah melakukan Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ARIFIN BIN SAWI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I



bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,922 gram;
 - 1 (satu) bungkus tisu merk AQUA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 11, warna Hitam, nomor Sim: 082233340006, IMEI 1: 355487738380898, IMEI 2: 355487738275460;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 2 (dua) bendel plastik klip bekas;
 - 2 (dua) buah skrop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) kotak plastik cotton buds

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. , Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H, M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1276/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18